

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mercredi 2 jomada II 1443 – 5 janvier 2022

165^{ème} année

N° 2

Sommaire

Décrets-Lois

Décret-loi n° 2022-2 du 4 janvier 2022, portant organisation de l'activité du renseignement de crédit	49
--	----

Décrets et arrêtés

Présidence du Gouvernement

Liste de promotion au choix au grade de contrôleur en chef des services publics au titre de l'année 2021	54
Liste de promotion au choix au grade de contrôleur en chef de la commande publique au titre de l'année 2021	54
Liste de promotion au choix au grade de contrôleur en chef d'Etat au titre de l'année 2021	54
Liste de promotion au choix au grade de contrôleur en chef des dépenses publiques au titre de l'année 2021	54
Liste de promotion au choix au grade de contrôleur des services publics au titre de l'année 2021	54
Liste de promotion au choix au grade de contrôleur de la commande publique au titre de l'année 2021	54
Liste de promotion au choix au grade de contrôleur d'Etat au titre de l'année 2021	54
Liste de promotion au choix au grade de contrôleur principal des dépenses publiques au titre de l'année 2021	54

Ministère de la Défense Nationale	
Nomination d'un sous-directeur	54
Nomination d'un chef de programme.....	54
Ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Energie	
Arrêté de la ministre de l'industrie, des mines et de l'énergie du 5 janvier 2022, portant autorisation de cession totale des droits et des obligations dans le permis de recherche d'hydrocarbures dit permis «Zarat»	55
Nomination de membres au comité consultatif des hydrocarbures.....	57
Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche Maritime	
Tableaux d'emplois fonctionnels	57

Décret-loi n° 2022-2 du 4 janvier 2022, portant organisation de l'activité du renseignement de crédit.

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret-loi dont la teneur suit :

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier - Le présent décret-loi a pour objet de réglementer la création de sociétés d'information sur le crédit et l'exercice de leur activité et de fixer les règles d'échange d'informations sur le crédit afin de renforcer leur qualité en vue de contribuer à l'amélioration de l'inclusion financière.

Art. 2 - Les sociétés d'information sur le crédit sont régies, en ce qui concerne leur création et l'exercice de leur activité par les dispositions du présent décret-loi et la législation relative à la protection de données à caractère personnel.

Art. 3 - Au sens du présent décret-loi, on entend par :

- Informations sur le crédit : les informations relatives aux engagements financiers des personnes physiques et morales portant sur les montants des dettes, les délais de leur exigibilité et les impayés et toutes les informations qui y sont inhérentes.

- Sociétés d'information sur le crédit : les sociétés dont l'activité consiste à traiter les informations sur le crédit sur les personnes physiques et morales, en vue d'évaluer leurs capacités à honorer leurs engagements financiers et à offrir des services connexes selon les conditions fixées par le présent décret-loi.

- Rapport de crédit : Un rapport émis par une société d'information sur le crédit sur papier ou support électronique renfermant les informations sur le crédit de la personne concernée et des renseignements sur sa capacité à honorer ses engagements financiers.

- Fournisseurs d'information : Les parties et organismes mentionnées à l'article 12 du présent décret-loi ayant une relation contractuelle avec la société d'information sur le crédit par une convention de fourniture d'information sur le crédit.

- Instance : L'Instance nationale de protection des données à caractère personnel créée en vertu de la loi organique n°2004-63 du 27 juillet 2004 portant sur la protection des données à caractère personnel.

- Personne concernée : toute personne physique ou morale dont les informations sont communiquées aux sociétés d'information sur le crédit conformément aux dispositions du présent décret-loi.

- Actionnaire de référence : tout actionnaire ou tout pacte d'actionnaires en vertu d'une convention expresse, qui détient d'une manière directe ou indirecte une part du capital d'une société d'information sur le crédit lui conférant la majorité des droits de vote ou lui permettant de la contrôler.

Art. 4 - Les informations se rapportant aux informations sur le crédit, mentionnées à l'article 3 du présent décret-loi sont fixées par une circulaire de la Banque centrale de Tunisie après avis de l'Instance.

Chapitre II

Des sociétés d'information sur le crédit

Section première - De l'agrément de l'exercice de l'activité du renseignement de crédit

Art. 5 - Les sociétés d'information sur le crédit sont créées conformément aux conditions et procédures prévues par le présent décret-loi et sont régies par le code des sociétés commerciales dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent décret-loi.

Art. 6 - La création des sociétés d'information sur le crédit est soumise à un agrément de la Banque centrale de Tunisie, et ce après obtention de requérant de l'agrément d'une autorisation de l'Instance après la déclaration préalable de traitement des données. La Banque centrale de Tunisie ne peut accorder l'agrément en l'absence d'acceptation par l'Instance du traitement des données à caractère personnel.

Art. 7 - L'agrément est accordé compte tenu :

- du programme d'activité de la société,

- de la qualité des apporteurs de capitaux notamment l'actionnaire de référence et les actionnaires qui détiennent au moins 10% du capital,

- des moyens techniques et du système d'information à mettre en œuvre pour la collecte et la sauvegarde des informations sur le crédit,

- de l'honorabilité des dirigeants et du degré de satisfaction des conditions relatives aux compétences académiques et professionnelles en rapport avec les missions qui leurs sont dévolues,

- du système de gouvernance, du contrôle interne et la conformité en adéquation avec les activités à exercer,

- La mise en place de procédures écrites justifiant la possibilité de recueillir le consentement des personnes physiques concernées pour la communication de leurs données à caractère personnel à la société conformément aux dispositions de la législation relative à la protection des données à caractère personnel et l'accord des personnes morales pour le traitement de leurs données,

- de la prise de toutes les diligences nécessaires pour la protection de l'intégrité des données et interdire à une tierce personne de les modifier ou de les endommager ou de les consulter sans autorisation préalable de leur titulaire ainsi que les précautions nécessaires pour prévenir les pénétrations et les cyberattaques sur le système d'information.

La Banque centrale de Tunisie fixe, en vertu d'une circulaire, les modalités de demande d'agrément ainsi que les documents et les données à fournir.

Art. 8 - La demande d'agrément est adressée à la Banque centrale de Tunisie qui procède à son examen. Elle peut demander au requérant de l'agrément dans un délai d'un mois à compter de la présentation de la demande, tous renseignements et documents nécessaires complémentaires pour l'étude de dossier.

Le requérant de l'agrément doit joindre à sa demande un justificatif attestant de la non-objection de l'Instance concernant la déclaration préalable pour le traitement des données à caractère personnel.

Est réputée non avenue toute demande d'agrément n'ayant pas satisfait les renseignements et documents requis dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de leur demande de la Banque centrale de Tunisie.

Le requérant de l'agrément doit procéder à une déclaration préalable pour le traitement des données à caractère personnel auprès de l'Instance conformément aux procédures prévues par la législation relative à la protection des données à caractère personnel. Une copie du récépissé de dépôt de la déclaration est consignée dans le dossier de la demande d'agrément adressée à la Banque centrale de Tunisie.

La décision d'agrément est prise dans un délai de quatre mois à compter de la date de communication de tous les renseignements demandés.

Art. 9 - Les sociétés d'information sur le crédit ne peuvent exercer leur activité qu'après obtention de l'agrément conformément aux dispositions du présent décret-loi. Leur activité doit se limiter aux opérations définies par le présent décret-loi.

Art. 10 - Les sociétés d'information sur le crédit revêtent la forme d'une société anonyme de nationalité tunisienne. Le capital minimum ne peut être inférieur à trois (3) millions de dinars à libérer entièrement à la souscription.

Art. 11 - Nul ne peut occuper la fonction de président ou de membre du conseil d'administration ou du directeur général ou du directeur général adjoint ou du président ou d'un membre du directoire ou du président ou membre du conseil de surveillance d'une société d'information sur le crédit ou s'engager en son nom:

- S'il tombe sous le coup d'un jugement définitif de faillite,

- S'il tombe sous le coup d'un jugement définitif pour faux en écriture, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie pour extorsion de fonds ou valeurs d'autrui, pour soustraction commise par dépositaire public, pour corruption ou évasion fiscale, pour émission de chèque sans provision, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions ou pour infraction à la réglementation des changes ou à la législation relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ;

- S'il a été gérant ou mandataire de sociétés, condamné en vertu des dispositions du code pénal relatives à la banqueroute ;

- S'il a fait l'objet d'une sanction de radiation dans l'exercice d'une activité professionnelle réglementée par un cadre législatif ou réglementaire.

Section 2 - De l'exercice de l'activité

Art. 12 - Les sociétés d'information sur le crédit procèdent à la collecte des informations sur le crédit et à la prestation de leurs services dans le cadre de conventions écrites établies, préalablement, entre les fournisseurs d'informations ci-dessous mentionnés et la société d'information sur le crédit :

- Les banques,
- Les établissements financiers,
- Les sociétés de recouvrement des créances,
- Les commerçants s'adonnant aux ventes avec facilités de paiement,
- Les institutions de microfinance,
- Les compagnies d'assurance,
- Les entreprises, les établissements et les administrations fournissant des prestations de services au public,
- Toute autre société d'information sur le crédit, agréée conformément aux dispositions du présent décret-loi.

La convention doit être conforme aux dispositions du présent décret-loi et à la législation relative à la concurrence et aux prix et doit fixer clairement la facturation des services fournis par les sociétés d'information sur le crédit.

Art. 13 - Les fournisseurs d'information mentionnés à l'article 12 sont tenus d'informer la personne concernée de la finalité du traitement des informations sur le crédit et d'obtenir son consentement explicite et au préalable, et ce par tout moyen laissant une trace écrite avant la communication de ses informations sur le crédit à la société d'information sur le crédit.

Art. 14 - Il est interdit aux membres du conseil d'administration des sociétés d'information sur le crédit ou à leurs dirigeants ou contrôleurs ou employés ou membres du conseil de surveillance ou membres du directoire ou usagers de divulguer les secrets dont ils ont pris connaissance au cours de leur mission, sauf dans les cas autorisés par la loi.

Les dispositions de l'article 254 du code pénal sont applicables à quiconque ayant divulgué ces secrets.

Art. 15 - Il est interdit aux sociétés d'information sur le crédit de formuler des recommandations ou d'exprimer une opinion sur l'octroi ou le non-octroi de financement.

Art. 16 - La personne concernée a le droit de s'opposer au traitement de ses données à caractère personnel et des informations sur le crédit le concernant, elle a également le droit d'y accéder, de demander leur actualisation ou radiation conformément à la législation relative à la protection des données à caractère personnel.

L'Instance peut, dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en vertu de la législation relative à la protection des données à caractère personnel, recevoir des plaintes à cet effet émanant des personnes concernées par le traitement. L'Instance informe la Banque centrale de Tunisie du sort réservé à la plainte.

Art. 17 - Sous réserve des dispositions de l'article 23 du présent décret-loi, il est interdit aux sociétés d'information sur le crédit de divulguer toute information sur le crédit ou rapport sur le crédit sauf aux fournisseurs d'information liés avec la société en vertu d'une convention au sens de l'article 12 du présent décret-loi et conformément aux finalités définies par le présent décret-loi.

Art. 18 - Les sociétés d'information sur le crédit ne peuvent recourir à la sous-traitance de tout ce qui a trait à leurs domaines d'activité.

Section 3 - Du contrôle

Art. 19 - Les sociétés d'information sur le crédit sont soumises à un contrôle sur place et à un contrôle sur pièces effectués par des agents de la Banque centrale de Tunisie.

Elles sont soumises à un contrôle de leurs systèmes d'information par l'Agence nationale de la sécurité informatique, qui est tenue d'informer la Banque centrale de Tunisie de toute infraction constatée par tout moyen laissant une trace écrite.

Les sociétés d'information sur le crédit sont soumises, au titre du traitement des données à caractère personnel, au contrôle de l'Instance. L'Instance peut décider l'interdiction du traitement des données s'il est établi que la société a manqué à ses obligations légales en matière de traitement des données à caractère personnel et en informe la Banque centrale de Tunisie de sa décision.

Le secret professionnel n'est pas opposable à la Banque centrale de Tunisie ou à ses agents en charge du contrôle.

Art. 20 - Les sociétés d'information sur le crédit doivent obtenir l'autorisation préalable de la Banque centrale de Tunisie dans les cas suivants :

- Toute acquisition, directement ou indirectement, de parts du capital d'une société d'information sur le crédit ou des droits de vote, par une personne ou par un groupe de personnes liées par une action de concert explicite ou appartenant à un même groupe au sens du code des sociétés commerciales, susceptible d'entraîner le contrôle de la société d'information sur le crédit et, dans tous les cas, toute opération dont il résulte l'acquisition du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des droits de vote.

Le silence de la Banque centrale de Tunisie durant un mois à compter de la date de notification vaut acceptation. La Banque centrale de Tunisie peut, s'opposer à ladite acquisition dans le délai d'un mois à compter de la date de sa notification. Dans ce cas, la décision d'opposition doit être motivée.

Sont suspendus d'office, les droits de vote et le droit d'avoir part aux bénéfices, liés à des participations acquises sans avoir obtenu l'autorisation requise.

Est considérée nulle et non avenue, toute action de concert n'ayant pas obtenu ladite autorisation ;

- tout changement fondamental affectant le système d'informations ;
- toute opération de fusion ou prise de participation dans une autre société entraînant le contrôle de celle-ci ;
- la dissolution de la société.

Les sociétés d'information sur le crédit sont tenues d'informer la Banque centrale de Tunisie de :

- toute modification du statut de la société ;
- l'ouverture d'agences ou de bureaux de représentation.

Chapitre III

Des obligations des sociétés d'information sur le crédit dans le cadre d'échange d'informations sur le crédit

Art. 21 - Les sociétés d'information sur le crédit ne peuvent transférer les bases de données ou de mettre en place de sites pour la protection des données et renseignements mises à leur disposition en dehors de la Tunisie.

Il est interdit aux sociétés d'information sur le crédit l'hébergement dans le cloud des informations sur le crédit.

Art. 22 - Les sociétés d'information sur le crédit s'engagent à mettre en place un système d'information approuvé par l'Agence nationale de la sécurité informatique, pour la collecte et la sauvegarde des informations sur le crédit garantissant la confidentialité, la sécurité, la protection et la fiabilité des informations à leur disposition pour l'exercice de leur activité.

Art. 23 - Les sociétés d'information sur le crédit peuvent émettre des rapports de crédit dans les cas suivants :

- l'évaluation de la solvabilité de la personne concernée dans le cadre d'octroi de crédit ou de financement ou de recouvrement des créances ou de vente par facilité ou d'octroi de facilités de paiement.
- la facilitation des travaux des autorités de contrôle du secteur bancaire et financier.
- sur demande de la personne concernée.

Il est interdit d'exploiter les informations sur le crédit ou les rapports sur le crédit à des fins autres que celles mentionnées au présent article.

Art. 24 - La communication des informations sur le crédit et des rapports sur le crédit ne peut se faire que par les moyens et les appareils électroniques et les réseaux de télécommunications garantissant les conditions de confidentialité, d'intégrité, d'authenticité et de protection des données.

Art. 25 - Les sociétés d'information sur le crédit sont tenues de procéder à un audit périodique de sécurité de leurs systèmes d'information au moins une fois par an et d'en informer la Banque centrale de Tunisie, l'Agence nationale de sécurité informatique et l'Instance par écrit.

Art. 26 - Les sociétés d'information sur le crédit s'engagent à mettre en place et appliquer des procédures garantissant la protection et la sécurité de leurs systèmes et bases de données de tout accès à ses systèmes d'information ou modification de ces renseignements.

Les sociétés d'information sur le crédit sont tenues de mettre en place un plan de secours approuvé par leurs conseils d'administration ou de surveillance pour faire face à toute opération d'infiltration à leurs systèmes d'information.

Elles sont tenues d'informer la Banque centrale de Tunisie et l'Agence nationale de sécurité informatique de toutes infiltrations et autres perturbations afin de prendre les mesures nécessaires pour y faire face. L'Instance décide s'il y a lieu d'informer les personnes concernées.

Les sociétés d'information sur le crédit sont tenues de se conformer aux mesures prescrites pour mettre fin à ces perturbations.

Art. 27 - Les sociétés d'information sur le crédit s'engagent à mettre en place un manuel de procédures et des règles de fonctionnement, approuvé par leurs conseils d'administration ou de surveillance et mis à jour annuellement.

Art. 28 - Les sociétés d'information sur le crédit sont tenues de :

- mettre en place un système d'archivage garantissant la sauvegarde des informations pour une durée de cinq (5) ans au moins ;
- mettre en place un système adéquat de contrôle interne adapté aux spécificités de leurs activités ;
- mettre en place un système adéquat de sécurité informatique ;
- fixer un plan de continuité d'activités et de traitement des risques opérationnels mis à jour, annuellement, une fois par an au moins ;
- fixer un plan pour la gestion des risques ;
- se soumettre à un audit annuel de conformité par un cabinet externe indépendant ayant trait aux aspects réglementaires, techniques et opérationnels de leurs activités ;
- soumettre un rapport annuel de conformité à la Banque centrale de Tunisie, au ministère chargé des finances et à l'Instance.

Chapitre IV

Des sanctions et retrait d'agrément

Art. 29 - Nonobstant les sanctions prévues par les lois en vigueur, le Gouverneur de la Banque centrale de Tunisie peut infliger des sanctions s'il y a eu lieu constatation de tout manquement aux obligations professionnelles et aux conditions de sécurité des systèmes d'information par les sociétés d'information sur le crédit et ce après mise en demeure de ces sociétés par tout moyen laissant une trace écrite.

Passé un délai maximum de soixante (60) jours sans régularisation, le Gouverneur de la Banque centrale de Tunisie peut infliger l'une des sanctions suivantes sur la base d'un procès verbal signé au moins par deux contrôleurs et mentionnant notamment la date et les causes de la sanction :

- Une amende comprise entre dix (10) mille et cinquante (50) mille dinars,
- La suspension de l'activité pour une période de trois (3) mois,
- Le retrait d'agrément.

Le contrevenant doit être convoqué, avant l'établissement de la version définitive du procès-verbal, par lettre recommandée avec accusé de réception à son domicile d'origine ou élu en vue de présenter ses déclarations.

En cas de présence, le contrevenant est tenu de signer le procès verbal. En cas de refus de signature, ceci est consigné au procès-verbal dont une copie est remise au contrevenant.

Au cas où il refuse d'assister ou de signer, une copie du procès-verbal lui est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les amendes sont infligées par le Gouverneur de la Banque centrale de Tunisie après convocation du contrevenant en vue de son audition. Le contrevenant peut se faire assister, conformément à la loi, par un avocat ou de tout autre représentant.

Les amendes sont recouvrées au profit du trésor public au moyen d'un état de liquidation émis et rendu exécutoire par le ministre chargé des finances ou son mandataire et ce conformément aux dispositions du code de la comptabilité publique.

Art. 30 - Outre les cas de retrait d'agrément mentionnés à l'article 29 du présent décret-loi, l'agrément est retiré par décision de la Banque centrale de Tunisie après avis de l'Instance dans les cas suivants :

- ne pas entamer l'activité dans un délai maximum d'un an à compter de la date de notification de l'agrément.
- la cessation d'activité depuis six mois.
- sur demande du titulaire de l'agrément.

Art. 31 - En cas de retrait d'agrément, les données détenues par les sociétés d'information sur le crédit sont détruites selon des procédures fixées par la Banque centrale de Tunisie et l'Instance.

Art. 32 - Le recours contre la sanction de retrait d'agrément mentionnée à l'article 29 du présent décret-loi est présenté devant le Tribunal administratif, selon les procédures relatives à la justice en référé dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de notification de la décision.

Chapitre V

Dispositions transitoires

Art. 33 - Les sociétés, exerçant l'activité de renseignement de crédit à la date de publication du présent décret-loi au Journal officiel de la République tunisienne, sont tenues de régulariser leur situation conformément aux dispositions du présent décret-loi dans un délai maximum d'un an à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République tunisienne.

Art. 34 - Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 4 janvier 2022.

Le Président de la République

Kaïs Saïed

Décrets et arrêtés

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Liste des agents à promouvoir au choix au grade de contrôleur en chef des services publics au titre de l'année 2021

- Majdi Hamouda,
- Sana Katiti,
- Imen Madouri,
- Riadh Zin,
- Sana Chouchen,
- Wala Bouaicha.

Liste des agents à promouvoir au choix au grade de contrôleur en chef de la commande publique au titre de l'année 2021

- Marouen Bouzid.

Liste des agents à promouvoir au choix au grade de contrôleur en chef d'Etat au titre de l'année 2021

- Rim Houas.

Liste des agents à promouvoir au choix au grade de contrôleur en chef des dépenses publiques au titre de l'année 2021

- Saber Ben Mabrouk,
- Afef Ghabri,
- Saida Gaidi,
- Ilham Farhat.

Liste des agents à promouvoir au choix au grade de contrôleur des services publics au titre de l'année 2021

- Faten Ameer.

Liste des agents à promouvoir au choix au grade de contrôleur de la commande publique au titre de l'année 2021

- Mohamed Amer.

Liste des agents à promouvoir au choix au grade de contrôleur d'Etat au titre de l'année 2021

- Ramzi Trabelsi.

Liste des agents à promouvoir au choix au grade de contrôleur principal des dépenses publiques au titre de l'année 2021

- Intissar Tej,
- Kais Hamdi,
- Arbia Noomene,
- Ines Khoudi,
- Najet Mezlini,
- Hassen Amara,
- Imen Elbahi,
- Mohamed Chtioui,
- Eskander Yahyaoui,
- Imen Daoued,
- Yosra Arfaoui.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Par arrêté du ministre de la défense nationale du 15 décembre 2021.

Monsieur Mohamed Amine Zayane, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de sous-directeur de la comptabilité et de l'ordonnancement à la direction de la gestion financière à la direction générale des affaires administratives et financières au ministère de la défense nationale.

Par arrêté du ministre de la défense nationale du 14 décembre 2021.

Le colonel major Mahmoud Triki, directeur général de munition et d'armement au ministère de la défense nationale, est nommé chef de programme soutien logistique et technique de la mission de la défense nationale et ce à compter de 1^{er} janvier 2022.

Arrêté de la ministre de l'industrie, des mines et de l'énergie du 5 janvier 2022, portant autorisation de cession totale des droits et des obligations dans le permis de recherche d'hydrocarbures dit permis «Zarat».

La ministre de l'industrie, des mines et de l'énergie,

Vu la Constitution,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,

Vu le décret beylical du 13 décembre 1948, instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation des substances minérales du second groupe, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret beylical du 1^{er} janvier 1953, sur les mines,

Vu le décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985, instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux ratifié par la loi n° 85-93 du 22 novembre 1985 tel que modifié par la loi n° 87-9 du 6 mars 1987,

Vu la loi n° 90-56 du 18 juin 1990, portant encouragement à la recherche et à la production d'hydrocarbures liquides et gazeux,

Vu la loi n° 91-7 du 11 février 1991, portant approbation de la convention et ses annexes signés à Tunis le 5 avril 1990 entre l'Etat Tunisien d'une part, l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières et la société « Coho International Limited » d'autre part,

Vu la loi n° 94-40 du 7 mars 1994, portant approbation de l'avenant n° 1 à la convention et ses annexes relatives au permis « Zarat »,

Vu la loi n° 2005-101 du 1^{er} novembre 2005, portant approbation de l'avenant n° 2 à la convention et ses annexes relatives au permis « Zarat »,

Vu la loi n° 2006-84 du 25 décembre 2006, portant approbation de l'avenant n° 3 à la convention et ses annexes relatives au permis « Zarat »,

Vu la loi n° 2009-76 du 30 décembre 2009, portant approbation de l'avenant n° 4 à la convention et ses annexes relatives au permis « Zarat »,

Vu la loi n° 2021-39 du 30 juillet 2021, portant approbation de l'avenant n° 5 modifiant la convention et ses annexes régissant le permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Zarat »,

Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures, tel que modifié par le décret n° 2013-1514 du 6 mai 2013,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 19 septembre 1990, portant institution du permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis « Zarat »,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 26 novembre 1991, portant autorisation de cession partielle des intérêts de la société «Coho International Limited» dans le permis « Zarat » au profit de la société « Marathon Petroleum Zarat Ltd »,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 28 janvier 1993, portant autorisation de cession partielle des intérêts de la société « Coho International Limited » dans le permis « Zarat » au profit de la société « Edisto Tunisia Ltd »,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 16 décembre 1993, portant autorisation de cession totale des intérêts de la société « Coho International Limited » dans le permis « Zarat » au profit de la société «Command Petroleum Tunisia Pty Ltd»,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 19 octobre 1995, portant extension de dix huit mois de la durée de validité de la période initiale du permis « Zarat »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 18 mars 1996, portant rectification des coordonnées du permis « Zarat »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 3 août 1996, portant autorisation de cession totale des intérêts de la société « Edisto Tunisia Ltd » au profit de la société « Medex Petroleum Ltd » et extension de quatre mois de la durée de validité de la période initiale du permis « Zarat »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 12 novembre 1996, portant premier renouvellement du permis « Zarat »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 2 décembre 1997, portant institution d'une concession d'exploitation de substances minérales du second groupe dite concession d'exploitation « Didon »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 2 décembre 1997, portant extension de la superficie du permis « Zarat »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 17 septembre 1999, portant extension d'une année de la durée de validité du premier renouvellement du permis « Zarat »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 21 juin 2000, portant extension d'une année de la durée de validité du premier renouvellement du permis « Zarat »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 février 2001, fixant les modalités de dépôt et d'instruction des demandes de titres d'hydrocarbures,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 18 mai 2001 portant deuxième renouvellement du permis « Zarat »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 12 décembre 2003, portant extension de deux ans de la durée de validité du deuxième renouvellement du permis «Zarat»,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 11 novembre 2005, portant autorisation de cession totale des intérêts de la société « MP Zarat Limited » au profit de la société « Soco Tunisia Pty Ltd ».

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 12 avril 2006, portant extension d'une année de la durée de validité du deuxième renouvellement du permis « Zarat »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 27 février 2007, portant extension de deux ans de la durée de validité du deuxième renouvellement du permis « Zarat »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de la technologie du 23 avril 2010, portant troisième renouvellement du permis « Zarat »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de la technologie du 24 novembre 2010, portant extension de la durée de validité du troisième renouvellement du permis de recherche d'hydrauliques dit permis « Zarat »,

Vu l'arrêté de la ministre de l'industrie, des mines et de l'énergie du 27 octobre 2021, portant autorisation de cession partielle des droits et des obligations dans le permis de recherche d'hydrocarbures dit permis «Zarat»,

Vu la lettre du 19 août 1992 par laquelle la société « Marathon Petroleum Zarat Ltd » a notifié à l'Autorité Concédante la cession de la totalité de ses intérêts à la société « M.P Zarat Limited »,

Vu la lettre du 25 mars 1996 relative au transfert de propriété de la société « M.P. Zarat Limited » de « Marathon Oil Company » à la société « Medex Petroleum Ltd »,

Vu la lettre du 15 avril 1998, par laquelle la société « Command Petroleum (Tunisia) Pty Ltd » a notifié le changement de sa dénomination en « Soco Tunisia Pty Ltd »,

Vu l'acte de cession du 28 mars 2000, par lequel la société « Medex Petroleum Ltd » a cédé la totalité de ses intérêts dans le permis « Zarat » au profit de sa filiale « MP Zarat Limited »,

Vu la lettre du 20 mai 2008, par laquelle la société « MP Zarat Limited » a notifié le changement de sa dénomination en « PA Resources Tunisia »,

Vu la lettre déposée le 21 octobre 2013, à la direction générale de l'énergie, par laquelle la société « PA Resources Tunisia Pty Ltd » a notifié la cession partielle de ses droits et obligations au profit de la société « Hydrocarbures Tunisie Didon Limited »,

Vu la demande déposée le 28 juin 2018, à la direction générale des hydrocarbures, par laquelle la société « PA Resources Tunisia Pty Ltd » a sollicité conformément à l'article 5 de l'arrêté du 23 mars 1953 l'autorisation de cession totale de ses droits et obligations dans le permis de recherche d'hydrocarbures dit permis «Zarat» au profit de l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures n° 120 lors de sa réunion tenue en date du 23 juillet 2018,

Vu le rapport du directeur général des hydrocarbures.

Arrête :

Article premier - Est autorisée la cession totale des droits et obligations détenus par la société « PA Resources Tunisia Pty Ltd » dans le permis de recherche d'hydrocarbures dit permis «Zarat» (1%) au profit de l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières.

L'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières devient suite à cette cession totale, le titulaire dudit permis avec un taux de 100%.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 5 janvier 2022.

*La ministre de l'industrie, des mines
et de l'énergie*

Neila Noura Gongi

Par arrêté de la ministre de l'industrie, des mines et de l'énergie du 13 décembre 2021.

Les personnes qui suivent sont nommées membres au sein du comité consultatif des hydrocarbures :

- Monsieur le colonel Mahmoud Ouelhazi représentant du ministère de l'intérieur en remplacement de Monsieur le colonel Wajdi Hajjej,
- Monsieur le colonel-major Imed Hamrouni représentant du ministère de la défense nationale en remplacement de Monsieur le colonel Houcin Bejaoui.
- Monsieur Wahib Mghirbi représentant du ministère des finances en remplacement de Madame Rim Rajhi,
- Madame Wided Brahem représentante de la Banque Centrale de Tunisie en remplacement de Madame Leila Tabei,

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
ET DE LA PECHE MARITIME**

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 16 novembre 2021.

Les cadres, dont les noms suivent, sont chargés des fonctions de chefs de cellule territoriale de vulgarisation agricole aux quelques commissariats régionaux au développement agricole à compter du 5 juillet 2021, et ce, conformément aux indications du tableau suivant :

Structure	Nom et Prénom	Grade	Emploi Fonctionnel	Avantages
Commissariat régional au développement agricole de Ben Arous	Mounira Riahi épouse Louati	Technicien en Chef	Chef de la cellule territoriale de vulgarisation agricole «Mohamadia»	Chef de service de direction centrale
Commissariat régional au développement agricole de Nabeul	Mohamed Habib Ben Jomâa	Technicien en Chef	Chef de la cellule territoriale de vulgarisation agricole «Bouargoub»	
	Monia ben Tkaia épouse Benhadhom	Ingénieur Principal	Chef de la cellule territoriale de vulgarisation agricole «El Mida»	
Commissariat régional au développement agricole du Kef	Salah Fadhlouai	Technicien Principal	Chef de la cellule territoriale de vulgarisation agricole «El Gsour»	
Commissariat régional au développement agricole de Tataouine	Mohamad Larayedh	Technicien Principal	Chef de la cellule territoriale de vulgarisation agricole «Essmar»	
Commissariat régional au développement agricole de Jandouba	Amel Khemissi épouse Mselmi	Ingénieur en Chef	Chef de la cellule territoriale de vulgarisation agricole «Ain Draham»	
Commissariat régional au développement agricole de Bizerte	Ahmed Dhouadi	Technicien Principal	Chef de la cellule territoriale de vulgarisation agricole «Mateur»	
Commissariat régional au développement agricole de Kébili	Khadija Salah	Ingénieur des Travaux	Chef de la cellule territoriale de vulgarisation agricole «Kébili Nord»	
Commissariat régional au développement agricole de Mahdia	Ammar Mansour	Technicien en Chef	Chef de la cellule territoriale de vulgarisation agricole «Ouled Chamekh»	
Commissariat régional au développement agricole de Sousse	Sana Ayari épouse Zaglaoui	Ingénieur Principal	Chef de la cellule territoriale de vulgarisation agricole «Kalaâ Kobra»	

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 16 novembre 2021.

Les cadres, dont les noms suivent, sont chargés des emplois fonctionnels aux divisions des études et du développement agricole aux quelques commissariats régionaux au développement agricole relevant du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime, et ce à compter du 30 avril 2021, conformément aux indications du tableau suivant:

Structure	Nom et Prénom	Grade	Emploi Fonctionnel	Avantages
Commissariat régional au développement agricole de Nabeul	Amina Hssouna épouse ben Hassen	Ingénieur principal	Chef d'arrondissement des études et des statistiques agricoles	Sous-directeur d'administration centrale
Commissariat régional au développement agricole de Médenine	Mohsen Kachroudi	Ingénieur principal		
Commissariat régional au développement agricole de Kasserine	Mounira Gouider épouse Moulahi	Ingénieur en chef	Chef de service à l'arrondissement des études et des statistiques agricoles	Chef de service d'administration centrale
Commissariat régional au développement agricole de Sfax	Houaida Harrabi épouse Belfkhi	Ingénieur principal		
Commissariat régional au développement agricole de Sousse	Aida Abdejelil épouse Belaïd	Ingénieur principal		
Commissariat régional au développement agricole de Tozeur	Oussama Boujlel	Ingénieur principal		
Commissariat régional au développement agricole de Sidi Bouzid	Mourad Tahri	Ingénieur principal		
Commissariat régional au développement agricole de Mahdia	Foued Khedher	Ingénieur principal		
Commissariat régional au développement agricole de Ben Arous	Saida Hamdi épouse Garbouj	Ingénieur principal		
Commissariat régional au développement agricole du Kef	Nedia Oueslati épouse Kacemi	Ingénieur principal		
Commissariat régional au développement agricole de Gabes	Jihed Hafi	Analyste		
Commissariat régional au développement agricole de Siliana	Najeh Amara	Technicien principal		

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 16 novembre 2021.

Les cadres, dont les noms suivent, sont chargés des emplois fonctionnels aux divisions de l'agriculture biologique aux quelques commissariats régionaux au développement agricole relevant du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime, et ce à compter du 28 juin 2021, conformément aux indications du tableau suivant:

Structure	Nom et Prénom	Grade	Emploi Fonctionnel	Avantages
Commissariat régional au développement agricole de l'Ariana	Lassâd Mohamed	Ingénieur en chef	Chef de division de l'agriculture biologique	Directeur d'administration centrale
Commissariat régional au développement agricole de Béja	Ali Ben AbdAllah	Ingénieur principal	Chef d'arrondissement du guichet unique pour l'orientation et la facilitation de la commercialisation et l'exportation des produits biologiques	Sous-directeur d'administration centrale
Commissariat régional au développement agricole de Tozeur	Safa Hamad	Ingénieur principal		
Commissariat régional au développement agricole de l'Ariana	Monia Medini épouse Hénî	Technicien en chef	Chef d'arrondissement de la vulgarisation et de la programmation en agriculture biologique	Chef de service d'administration centrale
Commissariat régional au développement agricole de Zaghouan	Mohamed Hadded	Ingénieur des travaux		

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 16 novembre 2021.

Les cadres, dont les noms suivent, sont chargés des emplois fonctionnels aux divisions administratives et financières aux quelques commissariats régionaux au développement agricole relevant du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime, et ce à compter du 27 mai 2021, conformément aux indications du tableau suivant :

Structure	Nom et Prénom	Grade	Emploi Fonctionnel	Avantages
Commissariat régional au développement agricole de Zaghouan	Olfa Bedioui épouse Ben Rached	Analyste central	Chef d'arrondissement du personnel	Sous-directeur d'administration centrale
Commissariat régional au développement agricole de Sousse	Hédi Belhassen	Administrateur conseiller	Chef de service à l'arrondissement du personnel	Chef de service d'administration centrale
Commissariat régional au développement agricole de Kasserine	Toufik Fridhi			
Commissariat régional au développement agricole de Sidi Bouzid	Abdessamî Karoui			
Commissariat régional au développement agricole de Sfax	Yossra Abidi épouse Abidi			

Structure	Nom et Prénom	Grade	Emploi Fonctionnel	Avantages
Commissariat régional au développement agricole de Zaghouan	Ezaier Khaiereddine	Ingénieur en Chef	Chef d'arrondissement financier	Sous-directeur d'administration centrale
Commissariat régional au développement agricole de Kairouan	Emna Dorïi épouse Khammari	Administrateur Conseiller	Chef de service à l'arrondissement Financier	Chef de service d'administration centrale
Commissariat régional au développement agricole de Monastir	Khelifa Amor			
Commissariat régional au développement agricole de Bizerte	Olfa Dhaouadi			
	Karima Salah Jouabi			
Commissariat régional au développement agricole de Kasserine	Tlili Garsalli	Ingénieur principal	Chef d'arrondissement des bâtiments et du matériel	Chef de service d'administration centrale
Commissariat régional au développement agricole de Kébili	Nacereddine Jemal	Administrateur Conseiller	Chef de service à l'arrondissement des bâtiments et du matériel	
Commissariat régional au développement agricole de Médenine	Mounir Bachraoui			
Commissariat régional au développement agricole de Sidi Bouzid	Hakim Hamdouni			
	Salem Hidouri			
Commissariat régional au développement agricole de Gafsa	Sami Amaid			
Commissariat régional au développement agricole de Monastir	Imed Ayeb			
Commissariat régional au développement agricole de Sousse	Sabri Zorgui	Ingénieur principal		
Commissariat régional au développement agricole de Kairouan	Mohamed Necir	Technicien en chef		
Commissariat régional au développement agricole de Mahdia	Arbia Kmar épouse Ghoul	Administrateur Conseiller		
Commissariat régional au développement agricole de de l'Ariana	Mohamed Héchimi Mansour	Ingénieur des travaux		
Commissariat régional au développement agricole de Sfax	Zouhair Arous	Technicien en chef		
	Mohamed Mofdi Fakhfakh	Ingénieur des travaux		

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 17 novembre 2021.

Les cadres, dont les noms suivent, sont chargés des emplois fonctionnels à l'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles relevant du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche à compter du 7 mai 2021, et ce, conformément aux indications du tableau suivant:

Nom et Prénom	Grade	Emploi Fonctionnel
Faten Rezgui épouse Basli	Ingénieur principal	Sous-directeur de la programmation, du suivi et de la coordination de la vulgarisation de terrain à la direction des opérations de vulgarisations
Adel Hammadi	Technicien en chef	Chef de service de suivi et d'évaluation de l'impact de la vulgarisation de terrain à la direction des opérations de vulgarisations
Fadhel Alouaoui		Chef de service de programmation et de coordination de la vulgarisation de terrain à la direction des opérations de vulgarisations
Islam Ben Ayed épouse Ellouz	Ingénieur principal formateur en agriculture et pêche	Chef de service de la vulgarisation à la direction de la vulgarisation et de la formation professionnelle dans le domaine de la pêche
Nadia Brik	Médecin vétérinaire inspecteur régional	Chef de service de la production audio-visuelle à la direction des opérations de vulgarisation

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 5 janvier 2022"